

1510874-45.2021.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... já está estruturado à cadeia delitiva do trafico. Com efeito, três dias depois desses fatos (24.09.2021), ao qual havia conseguido fugir, foi preso e flagrante delito no dia 27.09.2021, fato pelo qual foi condenado em primeiro grau nos autos nº. 1502215-63.2021.8.26.0542, em que confessou a prática do tráfico de drogas, o que demonstra dedicação a atividade criminosa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1510874-45.2021.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510874-45.2021.8.26.0127

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nathan Xavier Limas da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

NATHAN XAVIER LIMAS DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 14h00min, na Rua Jerusalém, nº. 30, Cidade Ariston, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 129 porções de cocaína, 76 porções de crack e 46 porções de maconha, tudo com massa bruta de 420,87 gramas, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2021 (fl.25), o acusado foi citado (fl.53) e apresentada resposta a acusação (fls.60/62).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a pena em seu patamar mínimo, com aplicação do redutor. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.35/37.

Igualmente a prova da autoria.

Na fase policial o acusado confessou que estava no local porém não estava vendendo estava como "olheiro" do local de vendas recebendo R\$ 80,00 por dia.

Em juízo, singelamente, negou os fatos.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que se deslocaram até o local para apurar denúncia anônima de tráfico de drogas. No local puderam constatar a veracidade dos fatos, sendo que durante algum tempo em que ficaram no local e observaram as pessoas comprando e vendendo drogas. Mantiveram a campana por aproximadamente 30 minutos quando chegou ao local a motocicleta, que portava em uma de suas mãos uma sacola, que estava sendo recebida pelo acusado.

Nesse momento resolveram abordar, sendo que o acusado e os outros indivíduos correram deixando para trás a sacola onde as drogas estavam guardadas e a moto.

É digno de nota que o depoimento prestado na data de hoje pelos milicianos foi idêntico àquele prestado na fase policial.

E inexistem nos autos qualquer dado objetivo para afastar o robusto depoimento das testemunhas da acusação, de tal modo que restou bem demonstrada o envolvimento do acusado na prática da traficância.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

Por fim, estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes dos agentes.

Assim, a procedência total da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo, para ambos os réus, no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase: presente a atenuante da menoridade relativa (20 anos), mas deixo de considerá-la, pois a pena já está em seu patamar mínimo.

Na terceira fase: no que tange a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da referida Lei de Tóxico, é certo que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, total de 251 porções (129 porções de cocaína, 76 porções de crack e 46 porções de maconha), é circunstância objetiva que afasta o redutor.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito" (TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator

(a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).

Cabe destacar que, conforme recente entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem configurar bis in idem (5a. Turma- HC 640.643/SP, julgado em 02/03/2021).

Como cediço, a primariedade, por si só, não enseja na aplicação do redutor. E no caso em tela, diversas circunstâncias subjetivas apontam que o réu já está estruturado à cadeia delitiva do tráfico. Com efeito, três dias depois desses fatos (24.09.2021), ao qual havia conseguido fugir, foi preso e flagrante delito no dia 27.09.2021, fato pelo qual foi condenado em primeiro grau nos autos nº. 1502215-

63.2021.8.26.0542, em que confessou a prática do tráfico de drogas, o que demonstra dedicação a atividade criminosa, habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido (STJ, AgRG no Resp 1873094/DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 020/0105623-6, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a. Turma, j.20/10/2020).

Ademais, vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo o valor do dia-multa, em seu mínimo unitário.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o RÉU NATHAN XAVIER LIMAS DA SILVA, filho de Dilma Xavier Limas e Alvaro Da Silva, RG nº. 52.604.479, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa, em seu valor mínimo unitário. Diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal na fase de execução e tendo em vista que a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal, vedo o apelo em liberdade.

Decreto o perdimento dos valores em favor da União.

Custas na forma da lei.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA